



CUT: 156086-2022

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0267-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 17 de septiembre de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con Código Único de Trámite (CUT) 156086-2022 instruido por la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios (ALA Tahuamanu-Madre de Dios), sobre el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) por infracción en materia de agua tipificada en la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, iniciado en fecha 25.10.2022 contra el señor **MANUEL JESUS PAREDES CAIRO** identificado con DNI N° 10277595.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el numeral 12. del artículo 15 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que una de las funciones de la Autoridad Nacional del Agua es ejercer jurisdicción administrativa exclusiva en materia de aguas, desarrollando acciones de administración, fiscalización, control y vigilancia, para asegurar la preservación y conservación de las fuentes naturales de agua, de los bienes naturales asociados a estas y de la infraestructura hidráulica, ejerciendo para tal efecto, la facultad sancionadora y coactiva.

SEGUNDO.- Que, según el artículo 274 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010-AG, señala que la Autoridad Nacional del Agua ejercerá la facultad sancionadora ante cualquier infracción a las disposiciones contenidas en la Ley o al Reglamento por parte de las personas naturales o jurídicas públicas o privadas sean o no usuarios de agua.

TERCERO.- Que, como antecedentes más relevantes previos al inicio del presente procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

- 3.1** Mediante la Carta N° 001-2022/CHG de fecha 09.09.2022, la señora Clara Huesembe Gonzales identificada con DNI N° 04803490 con domicilio en el sector Santa Teresa, distrito de Las Piedras, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, presenta queja en contra del señor Manuel Jesús Paredes Cairo, por una presunta destrucción de árboles de una fuente de agua (quebrada Vaco).
- 3.2** Mediante Acta de Verificación Técnica de Campo N° 0039-2022-ANAAAA.MDD.ALA.TMD/CSC de fecha 25.09.2022, la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, llevó a cabo una inspección ocular con presencia de la



denunciante en el sector Santa Teresa, distrito de Las Piedras, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, en atención a la queja presentada en contra del señor Manuel Jesús Paredes Cairo, constatando un tramo de la quebrada Vaco, localizado geográficamente en; tramo de inicio: 484 352 metros (m)-Este (E) y 8 613 789 metros (m)-Norte (N) , altitud de 196 m.s.n.m., y tramo final: 484 332 m-Este, 8 613 738 m-Norte, altitud de 196 m.s.n.m. mediante el sistema de coordenadas UTM, datum WGS-84, zona 19 sur (coordenadas UTM), se observa obstrucción del flujo del agua de la quebrada Vaco, por restos de ramas y troncos de árboles.

- 3.3** Mediante el Informe Técnico N° 0084-2022-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/CSC, con fecha 14.10.2022, informa con respecto a la verificación técnica de campo y lo manifestado por la Clara Huesembe Gonzales, recomendó dar inicio al Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) en contra del señor MANUEL JESUS PAREDES CAIRO identificado con DNI N° 10277595.

CUARTO.- Que, respecto al desarrollo del procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

- 4.1** Mediante el acta de notificación N° 0154-2022-ANA-AAA-MDD-ALA.TMD de fecha **25.10.2022** fue notificado válidamente la Notificación N° 0031-2022-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD de fecha 17.10.2022, la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, comunicó al señor Manuel Jesús Paredes Cairo, el inicio del procedimiento administrativo sancionador, concediéndole un plazo de cinco (5) días hábiles para que presente su descargo respectivo.
- 4.2** El señor Manuel Jesús Paredes Cairo con DNI N° 10277595, mediante Carta S/N de fecha 26.10.2022, presento su descargo con respecto a la Notificación N° 0031-2022-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD y realizó su descargo manifestado lo siguiente:
- i) Señala que la señora Clara Huesembe Gonzales realizó una queja de forma temeraria y falsa, donde se denuncia una supuesta obstrucción de árboles en la quebrada denominado Vaco.
 - ii) Asimismo, indicó que, desconoce a la quejante, no es colindante con la propietaria de los terrenos aledaños a su propiedad, con título inscrito en registros públicos con la Partida Registral N° 11006848 (el cual no adjunta en el descargo), indica que sin ninguna legitimidad la señora Clara Huesembe Gonzales denuncia en forma temeraria y dolosa. De la misma forma indica que los vecinos colindantes no la conocen y que colinda en el lado izquierdo al señor WALTER MAURO CUBA VASQUEZ, y por el lado derecho con la señora REBECA ESTHER PARI PANTANI y por el frente terrenos del Estado el Aguajal denominado Yacumama.
 - iii) Indicó, que en la zona solo ha desarrollado trabajos de sembríos de papaya, maíz y demás variedades de la región en terrenos de su propiedad, sin afectar los derechos y la tranquilidad de ninguno de sus colindantes y sin ocasionar ningún tipo de daño o destrucción de especies protegidas.
 - iv) Informó que solo ha construido un puente provisional de palos, para cruzar la parte pantanosa de su propiedad y así resguardar y proteger los aguajales, las cuales estaban siendo destruidos y aprovechados por invasores.
- 4.3** Mediante Carta N° 0379-2022-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD notificada fecha 16.11.2022, la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, convoca y notifica a verificación técnica de campo, al señor Manuel Jesús Paredes Cairo, actuación relacionada a la instrucción del Procedimiento Administrativo Sancionador.
- 4.4** Mediante Carta N° 0380-2022-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD notificada en fecha 15.11.2022, la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, convoca y notifica a verificación técnica de campo, a la señora Clara Huesembe Gonzales, actuación relacionada a la instrucción del Procedimiento Administrativo Sancionador, iniciado en contra del señor Manuel Jesús Paredes Cairo.



- 4.5 Mediante Acta de Verificación Técnica de Campo N° 0035-2022-ANAAAA.MDD.ALA.TMD/WJTS de fecha 21.11.2022, la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios realizó la verificación técnica de campo (actuación complementaria), convocado mediante Carta N° 0379-2022-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD y Carta N° 0380-2022-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD, verificando que, si bien se observa troncos de árboles en el cauce, no se aprecia ninguna afectación al flujo normal del cauce de agua de la quebrada Vaco.
- 4.6 Mediante el Informe Técnico N° 0157-2022-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/WJTS de fecha 22.12.2022, la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, efectuó un análisis del descargo presentado por el imputado y de los hechos materia de imputación, de la forma siguiente:
- i) Al respecto, de lo argumentado por el señor Manuel Jesús Paredes Cairo, se corroboró en la verificación técnica de campo de fecha 21.11.2022, que no se puede comprobar su responsabilidad directa que conllevo al inicio del procedimiento administrativo sancionador.
 - ii) Si bien es cierto en la verificación técnica de campo se apreció 02 árboles cortados encima del cauce de la quebrada Vaco; sin embargo, no se advirtió ningún tipo de afectación al flujo de la fuente de agua denominada quebrada Vaco y de sus bienes asociados respectivos.
- 4.7 En esa línea, efectuado el análisis realizado en los párrafos precedentes se concluye que, de acuerdo con el numeral 5. del artículo 235 del D.S N° 006-2026-JUS, indica que concluida, de ser el caso, la recolección de pruebas, la autoridad instructora del procedimiento concluyó determinando la existencia de una infracción y, por ende, la imposición de una sanción; o la no existencia de infracción, y en aplicación de la presente normativa no amerita sanción, por lo que, la infracción imputada al señor Manuel Jesús Paredes Cairo identificado con DNI N° 10277595 de la obstrucción del cauce y del bien asociado al agua natural de ambas márgenes de la quebrada Vaco, en mérito al descargo presentado y de la verificación técnica de campo (la actuación complementaria) no se advirtió infracción en materia de agua que conllevo a la instrucción del Procedimiento Administrativo Sancionador.
- 4.8 A través del Memorando N° 1106-2022-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD de fecha 22.12.2022, la ALA Tahuamanu-Madre de Dios, en su calidad de ente instructor, remitió todos los actuados a la Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios, para la emisión del acto administrativo que corresponda.

QUINTO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0132-2026-ANA-AAA.MDD/EAHV de fecha 14.09.2026, el Área Legal de esta Autoridad Administrativa del Agua efectuó el siguiente análisis de fondo:

- 5.1 En virtud del Principio de Causalidad previsto en el numeral 8 del artículo 230 del TUO de la LPAG, cuando señala que *"la responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable"*. Al respecto, la doctrina nacional autorizada señala que: *"Conforme a este principio resultará condición indispensable para la aplicación de cualquier sanción a un administrado que su conducta satisfaga una relación de causa adecuada al efecto, esto es, la configuración del hecho previsto en el tipo como sancionable. Hacer responsable y sancionable a un administrado es algo más que simplemente hacer calzar los hechos en los tipos previamente determinados por la ley, sin ninguna valoración adicional"*¹. En esa línea, en el presente

¹ MORON URBININA, Juan Carlos. "Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General" Nuevo Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 (Decreto Supremo N° 004-2019-JUS) p. 444. Editorial Gaceta Jurídica, Lima, 2019.



caso, el órgano instructor no logró acreditar el nexo causal de la responsabilidad del presunto infractor atribuible al señor Manuel Jesús Paredes Cairo.

- 5.2** Asimismo, considerando que la facultad para determinar la existencia de infracciones administrativas, prescribe a los cuatro (4) años conforme a lo establecido en el numeral 233.1 del artículo 233 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), aprobado mediante el Decreto Supremo N° 006-2026-JUS y los *“Lineamientos para la Tramitación del Procedimiento Administrativo Sancionador por Transgresión a la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, y su Reglamento”*, aprobado mediante la Resolución Jefatural N° 235-2018-ANA, modificada mediante la Resolución Jefatural N° 205-2019-ANA, disponer que la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, proceda a evaluar el inicio de un nuevo procedimiento administrativo sancionador a quien corresponda.
- 5.3** En este contexto, se concluyó, conforme se advierte del el Informe Técnico N° 0157-2022-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/WJTS emitido por el órgano instructor, que no estaría probado el nexo causal entre los hechos y el presunto infractor, comprobándose con ello una incorrecta imputación de cargos contra el señor Manuel Jesús Paredes Cairo, transgrediéndose el Principio de Causalidad regulado en el numeral 8. del artículo 230 del TUO de la LPAG, por tanto, corresponde archivar el presente procedimiento administrativo sancionador.

SEXTO.- Que, de conformidad con lo establecido por el literal f) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- ARCHIVAR el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el señor **MANUEL JESUS PAREDES CAIRO** identificado con DNI N° 10277595, por los fundamentos expresados en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO 2.- DISPONER que la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios evalúe iniciar un nuevo procedimiento administrativo sancionador, considerando lo previsto en el numeral 252.1 del artículo 252 del TUO de la LPAG y los *“Lineamientos para la Tramitación del Procedimiento Administrativo Sancionador por Transgresión a la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, y su Reglamento”*, aprobado mediante la Resolución Jefatural N° 235-2018-ANA, modificada mediante la Resolución Jefatural N° 205-2019-ANA.

ARTÍCULO 3.- NOTIFICAR la presente resolución al señor Manuel Jesús Paredes Cairo en su domicilio; poner de conocimiento a la señora Clara Huesembe Gonzales, a la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA

DIRECTOR

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/EAHV/yqc



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://siged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : A03635A1